



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA SG/MPF N° 29, DE 8 DE SETEMBRO DE 2023

Dispõe sobre as normas e procedimentos para adequação de soluções tecnológicas em conformidade com as recomendações de acessibilidade do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico).

O SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 6º, inciso II, c/c art. 7º, inciso II, do [Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal](#), aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, tendo em vista o disposto na [Portaria SG/MPF nº 783, de 17 de setembro de 2019](#), no [Inquérito Civil 1.34.001.007216/2011-13](#), no [PGEA 1.00.000.014079/2019-19](#), no expediente [PGR-00195703/2019](#) e considerando o que consta no Memorando 1757/2023/STIC/SG ([PGR-00313706/2023](#)), resolve:

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por objetivo de regulamentar e uniformizar internamente os procedimentos referentes ao desenvolvimento, contratação e aquisição de soluções quanto à acessibilidade no âmbito da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, a serem observados por todos os setores administrativos.

Art. 2º Para efeito desta Instrução Normativa considera-se:

I - Soluções: sistemas de informação, ferramentas ou aplicativos móveis:

a) sistemas de informação: sistemas automatizados utilizados para coletar, armazenar, processar e distribuir dados, com finalidade de dar suporte às atividades da instituição;

b) ferramentas: programas computacionais que podem ser utilizados no apoio às tarefas e/ou outros sistemas computacionais;

c) aplicativos móveis: sistemas de informação e/ou ferramentas desenvolvidas para uso exclusivo em dispositivos móveis, como celulares e *tablets*;

II - contratação: procedimento de que a Administração Pública se vale para selecionar e firmar acordo com pessoa jurídica visando sanar uma determinada necessidade, seja por prestação de serviço e/ou fornecimento de bens, mediante contrapartida financeira;

III - aquisição: procedimento de que a Administração Pública se vale para selecionar e firmar acordo com pessoa jurídica visando sanar uma determinada necessidade de bens e mediante contrapartida financeira;

IV - avaliação automatizada: avaliação de soluções a ser realizada utilizando-se ferramentas de verificação das recomendações do e-Mag (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico) de forma automatizada;

V - avaliação humana: avaliação das soluções por parte das pessoas com deficiência.

Art. 3º Todas as soluções desenvolvidas no MPF, a partir da publicação desta Instrução Normativa, deverão estar aderentes aos requisitos de acessibilidade constantes do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico — e-Mag ou WCAG — Web Content Accessibility Guidelines aplicáveis à solução em questão.

Art. 4º As demandas de evolução em soluções já em uso no MPF deverão passar por análise da equipe técnica responsável para avaliar a viabilidade de atendimento de requisitos de acessibilidade.

§ 1º Excepcionalmente, quando se tratar de uma determinação normativa, a demanda poderá ser desenvolvida, ainda que não atenda aos requisitos de acessibilidade.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, deve ser planejado o redesenvolvimento ou a substituição da solução, para atender os requisitos de acessibilidade, no menor prazo possível.

Art. 5º O(a) servidor(a) com deficiência que sentir necessidade de adequação de acessibilidade das soluções tecnológicas já em uso no MPF poderá solicitar melhorias através dos serviços específicos disponibilizados no Sistema Nacional de Pedidos (SNP).

Parágrafo único. A demanda será atendida seguindo critérios de priorização definidos pela gestão negocial dos sistemas, caso seja considerada viável após análise da equipe técnica, caso contrário, deve ser recomendado priorizar o redesenvolvimento ou a substituição da solução.

Art. 6º Os desenvolvedores de soluções tecnológicas deverão usar ferramentas automatizadas de verificação de acessibilidade, dentre as diversas existentes, que atendam o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico — e-Mag ou o WCAG — *Web Content Accessibility Guidelines*.

Art. 7º O aceite das soluções tecnológicas, no que tange à acessibilidade, deverá ser realizado por meio de critérios objetivos, com uso de ferramentas automatizadas de verificação de acessibilidade (análise automatizada) e critérios subjetivos realizados por servidores(as) com deficiência (análise humana), na forma especificada abaixo:

I - critério objetivo:

a) ao final do desenvolvimento, a solução deverá ser submetida ao teste automatizado em ferramenta de verificação de acessibilidade;

b) de posse dos resultados, as soluções serão classificadas nas seguintes faixas de pontuação:

1. se $< 70\%$ – Solução não acessível;
2. se $\geq 70\%$ e $< 95\%$ – Solução parcialmente acessível;
3. se $\geq 95\%$ – Solução acessível;

II - critério subjetivo:

a) após a análise automatizada com resultado parcialmente acessível ou superior, a equipe técnica deverá abrir um SNP solicitando a análise humana, a fim de avaliar a solução no que tange à sua percepção de acessibilidade, além de dever constar no SNP o resultado da avaliação automatizada como anexo;

b) conforme avaliação da solução, estas serão classificadas nas seguintes opções:

1. solução não acessível - se for inviável o seu uso, devendo constar as devidas ressalvas no andamento do pedido SNP;

2. solução parcialmente acessível – se for possível o seu uso, porém com restrições e/ou dificuldades, devendo constar as devidas ressalvas no andamento do pedido SNP;

3. solução acessível – se for possível o seu uso com o conforto, a segurança e a autonomia que se espera.

Art. 8º As soluções somente poderão entrar em produção após análise automatizada e análise humana dentro do Acordo de Nível de Serviço (SLA) estabelecido com resultados “parcialmente acessível” ou superior.

§ 1º O prazo para realização da análise humana deverá seguir o Acordo de Nível de Serviço (SLA) previamente estabelecido pela Comissão Permanente de Inclusão do MPF.

§ 2º Caso não haja análise humana dos(as) servidores(as) com deficiência validador(a) no prazo do SLA, o SNP será finalizado e será considerado apenas o resultado da avaliação automatizada para a disponibilização da solução em produção, sem prejuízo de manifestação futura por meio de novo SNP, conforme artigo 5º.

Art. 9º Para todas as soluções que serão contratadas ou desenvolvidas por terceiros, deve constar, nos respectivos Termos de Referência, a exigência de atendimento aos requisitos de acessibilidade de acordo com o e-Mag, bem como a forma de aferição dos mesmos requisitos, conforme regulamentado em normativo que dispõe sobre os

procedimentos relativos à contratação de soluções de tecnologia da informação e comunicação e à gestão dos respectivos contratos.

§ 1º As soluções de origem estrangeira adquiridas, contratadas ou desenvolvidas por terceiros, deverão atender as normas internacionais de acessibilidade (WCAG – *Web Content Accessibility Guidelines: Recomendações de Acessibilidade para Conteúdo Web*).

§ 2º Excetuam-se as soluções imprescindíveis, de mercado restrito e que não atendam às exigências constantes deste artigo, desde que devidamente comprovadas e justificadas.

Art. 10. Deve constar nos Acordos de Cooperação Técnica, ou documento similar das soluções recebidas por cessão ou doação, a sugestão, em caráter desejável, de atendimento aos requisitos de acessibilidade conforme o e-MAG ou WCAG.

Art. 11. A participação de servidores da área de tecnologia da informação na Comissão Permanente de Inclusão do MPF deverá ser realizada na modalidade de rodízio, com permanência de, no mínimo, dois anos, conforme escolha do Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, com vistas a fomentar o envolvimento de áreas diversas da secretaria com o tema.

Art. 12. Os(as) desenvolvedores(as) de sistemas deverão ser capacitados(as) no curso gratuito “e-MAG Desenvolvedor” disponível no Portal Único de Escolas do Governo – e-GOV, e/ou cursos de acessibilidade disponíveis nas plataformas contratadas pelo MPF, sem prejuízo de outras formações.

Art. 13. Compete à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação dirimir as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta Instrução Normativa, sendo os casos omissos resolvidos pela Secretaria-Geral.

Art. 14. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO ROBERTO SAMPAIO ANCHIETA SANTIAGO